臺南市議會第 4 屆第 2 次定期會提案

類別	法規	編號	2	提案單位	臺南市政府（環境保護局）	中華民國 112 年 10 月 11 日 府環綜字第 1121299752 號
案由	擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。					
說明	一、為有效減緩氣候變遷之影響，打造本市為具調適韌性之永續城市，實現溫室氣體淨零排放，確保市民生活品質、社會進步及環境維護，爰擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，共分總則、溫室氣體減量、氣候變遷調適、循環永續推動、淨零綠生活推廣、罰則及附則等七章，條文共計四十九條。 二、本案業經本府 112 年 10 月 11 日第 615 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案總說明、逐條說明及草案條文。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	1. 修正通過。全文草案條文共計 49 條，除第 44 條修正通過，餘照案通過，修正第 10 及 25 條條文說明。 2. 第 7 條其他意見：有關本市溫室氣體淨零排放目標，每 5 年滾動檢討報告，應定期公布。 3. 第 49 條附帶決議：相關子法在公布後 6 個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。(詳見審查結果對照表)					
大會決議	第 4 屆第 3 次定期會(113 年 6 月 26 日)第 25 次會審查意見： (一)法規委員會審查意見： 1、修正第 44 條條文。 2、修正第 10 及 25 條條文說明。 3、第 7 條其他意見：有關本市溫室氣體淨零排放目標，每 5 年滾動檢討報告，應定期公布。 4、第 49 條附帶決議：相關子法在公布後 6 個月內完成。 5、 詳見審查結果對照表。					

	(二)二讀會決議：照審查意見修正通過。修正結果如下： 1、修正第 44 條條文。 2、修正第 10 及 25 條條文說明。 3、第 7 條其他意見：有關本市溫室氣體淨零排放目標，每 5 年滾動檢討報告，應定期公布。 4、第 49 條附帶決議：相關子法在公布後 6 個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。(詳見大會決議對照表) (三)三讀會決議：照二讀會決議通過。(詳見大會決議對照表)

臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
法規	1	蔡育輝	邱議長莉莉、林燕祝 李中岑、林冠維、周奕齊 林美燕、許至椿、吳通龍 陳秋宏、郭鴻儀、鄭佳欣 杜素吟、陳皇宇、方一峰 陳怡珍、尤榮智、周麗津 蔡宗豪、陳昆和、王家貞 謝舒凡、蔡淑惠、陳碧玉 曾培雅、余杞青、吳禹寰 曾之婕、蔡蘇秋金 蔡秋蘭、邱昭勝、王宣貿 陳秋萍、郭信良、郭清華
案由	臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案，敬請審議。		
說明	一、臺南市房屋稅徵收率自治條例（下稱本自治條例）於一百十四年一月九日修正公布，並溯自一百十三年七月一日施行，本自治條例第三條第一項第一款第四目修正規定其他住家用房屋課徵稅率，持有二戶以內者，稅率為百分之三點二；三戶至四戶者，為百分之三點八；五戶至六戶者，為百分之四點二；七戶以上者，為百分之四點八，合先敘明。 二、前揭修法及施行期程過於倉促，且依房屋稅條例第五條第六項授權財政部訂定之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」，僅供直轄市及縣（市）政府參考尚無拘束力，因此，本自治條例修正公布施行對本市市民於全國未設籍之其他自家用房屋未進行整體全盤考量，僅以其他合理需要之理由增加課徵高於以往數倍之房屋稅稅率，對市民財產權之保障影響至鉅，容有		

	重新檢討修正之必要。 三、爰依房屋稅條例第五條第二項規定，並於同條例第一項第一款第四目範圍內，再修正本自治條例第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率為持有二戶以內者，稅率調整為百分之二；三戶至四戶者，為百分之二點二；五戶至六戶者，為百分之二點四；七戶以上者，為百分之二點八。 四、檢附臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案總說明、條文修正草案對照表、修正草案條文。
辦法	經大會決議通過後，送市府公布施行。
審查意見	本案有關稅率調整，送政黨協商，其結論再送大會進行二讀會。
大會決議	一、修正通過，詳大會決議對照表。 二、第三條第一項第一款第四目：照政黨黨團協商結論修正通過。 三、一併修正第四條條文為：本自治條例自中華民國一百十四年七月一日施行。

臺南市議會第4屆第6次定期會
「臺南市房屋稅徵收率自治條例」第三條修正草案
大會決議對照表(法規議提1)

修正條文	現行條文	114年11月24日 政黨協商	114年12月4日 大會決議
第三條　本市房屋稅依其房屋現值,按下列稅率課徵之： 一、住家用房屋： (一)供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下者，百分之一。 (二)前目以外，出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之本市一般租金標準者或繼承取得之共有房屋,四戶以內者,百分之一點五；五戶至六戶者，百分之二；七戶	第三條　本市房屋稅依其房屋現值，按下列稅率課徵之： 一、住家用房屋： (一)供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者,百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋,供自住且房屋現值在一定金額以下者,百分之一。 (二)前目以外,出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之本市一般租金標準者或繼承取得之共有房屋，四戶以內者,百分之一點		

臺南市議會第4屆第6次定期會
「臺南市房屋稅徵收率自治條例」第三條修正草案
大會決議對照表(法規議提1)

修正條文	現行條文	114年11月24日政黨協商	114年12月4日大會決議
以上者，百分之二點四。 （三）起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋稅一年以內，百分之二；超過一年，二年以內，百分之二點四；超過二年，四年以內，百分之三點六；超過四年，五年以內，百分之四點二；超過五年，百分之四點八。 （四）其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之二；三戶至四戶者，百分之二點二；五戶至六戶者，百分之二點四；七戶以上者，百分之二點八。 （五）符合房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款	五；五戶至六戶者，百分之二；七戶以上者，百分之二點四。 （三）起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋稅一年以內，百分之二；超過一年，二年以內，百分之二點四；超過二年，四年以內，百分之三點六；超過四年，五年以內，百分之四點二；超過五年，百分之四點八。 （四）其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之三點二；三戶至四戶者，百分之三點八；五戶至六戶者，百分之四點二；七戶以上者，百分之四點	（四）其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之二點六；三戶至四戶者，百分之三點八；五戶至六戶者，百分之四點二；七戶以上	（四）其他住家用房屋，持有二戶以內者，百分之二點六；三戶至四戶者，百分之三點八；五戶至六戶者，百分

臺南市議會第4屆第6次定期會
「臺南市房屋稅徵收率自治條例」第三條修正草案
大會決議對照表(法規議提1)

修正條文	現行條文	114年11月24日政黨協商	114年12月4日大會決議
規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法第四條規定者，採單一稅率百分之二，不計入第二目至第四目房屋戶數及適用差別稅率。 (六)前目房屋符合第二目規定者，採單一稅率百分之一點五。 二、非住家用房屋： (一)供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所使用者，百分之三。 (二)供人民團體等非營業使用者，百分之二。 前項第一款第一目但書規定之房屋現值一定金額，由主管機關另定之。 第一項第一款第二目及第四目規定之房屋，其稅率應按各	八。 (五)符合房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法第四條規定者，採單一稅率百分之二，不計入第二目至第四目房屋戶數及適用差別稅率。 (六)前目房屋符合第二目規定者，採單一稅率百分之一點五。 二、非住家用房屋： (一)供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所使用者，百分之三。 (二)供人民團體等非營業使用者，百分之二。 前項第一款第一目但書規定之房	者，百分之四點八。	之四點二；七戶以上者，百分之四點八。

臺南市議會第4屆第6次定期會
「臺南市房屋稅徵收率自治條例」第三條修正草案
大會決議對照表(法規議提1)

修正條文	現行條文	114年11月24日政黨協商	114年12月4日大會決議
該目納稅義務人全國總持有應稅房屋戶數課徵之。 第一項第一款第三目規定之房屋，應按起造人持有房屋年數期間課徵之。	屋現值一定金額，由主管機關另定之。 第一項第一款第二目及第四目規定之房屋，其稅率應按各該目納稅義務人全國總持有應稅房屋戶數課徵之。 第一項第一款第三目規定之房屋，應按起造人持有房屋年數期間課徵之。		
	第四條　本自治條例自中華民國一百十三年七月一日施行。		條文修正通過。 條文修正為： 第四條　本自治條例自中華民國一百十四年七月一日施行。

臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案總說明

一、 臺南市房屋稅徵收率自治條例（下稱本自治條例）於一百十四年一月九日修正公布，並溯自一百十三年七月一日施行，合先敘明。

二、 緣上揭本自治條例第三條第一項第一款第四目規定其他住家用房屋課徵稅率，係依房屋稅條例第五條第二項、第六項、財政部一百十三年四月一日台財稅字第一一三００五四七三四０號公告之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」及財政部一百十三年四月二十二日台財稅字第一一三〇〇五二二一九〇號令發布之「房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」第五條等之規定，基於其他合理需要，對持有二戶以內者，稅率調整為百分之三點二；三戶至四戶者，為百分之三點八；五戶至六戶者，為百分之四點二；七戶以上者，為百分之四點八。

三、由於前揭修法及施行期程過於倉促，且依房屋稅條例第五條第六項授權財政部訂定之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」，僅供直轄市及縣（市）政府參考尚無拘束力，因此，本自治條例修正公布施行對本市市民於全國未設籍之其他自家用房屋未進行整體全盤考量，僅以其他合理需要之理由增加課徵高於以往數倍之房屋稅稅率，對市民財產權之保障影響至鉅，容有重新檢討修正之必要。

四、爰依房屋稅條例第五條第二項規定，並於同條例第一項第一款第四目範圍內，再修正本自治條例第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率為持有二戶以內者，稅率調整為百分之二；三戶至四戶者，為百分之二點二；五戶至六戶者，為百分之二點四；七戶以上者，為百分之二點八。

臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說　　明
第三條　　本市房屋稅依其房屋現值，按下列稅率課徵之： 一、住家用房屋： (一)供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下者，百分之一。 (二)前目以外，出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之本市一般租金標準者或繼承取得之共有房屋，四戶以內者，百分之一點五；五戶至六戶者，百分之二；七戶以上者，百分之二點四。 (三)起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋	第三條　　本市房屋稅依其房屋現值，按下列稅率課徵之： 一、住家用房屋： (一)供自住、公益出租人出租使用或以土地設定地上權之使用權房屋並供該使用權人自住使用者，百分之一點二。但本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下者，百分之一。 (二)前目以外，出租申報租賃所得達所得稅法第十四條第一項第五類規定之本市一般租金標準者或繼承取得之共有房屋，四戶以內者，百分之一點五；五戶至六戶者，百分之二；七戶以上者，百分之二點四。 (三)起造人持有使用執照所載用途為住家用之待銷售房屋，於起課房屋	一、本條第一項第一款第四目修正。 二、緣本自治條例一百十四年一月九日修正公布並自一百十三年七月一日施行，就其他住家用房屋，依房屋稅條例第五條第二項、第六項、財政部一百十三年四月一日台財稅字第一一三００五四七三四０號公告之「全國單一自住房屋現值一定金額基準與房屋稅差別稅率之級距、級距數及各級距稅率基準」及財政部一百十三年四月二十二日台財稅字第一一三〇〇五二二一九〇號令發布之「房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」第五條等之規定，基於其他合理需要，對持有二戶以內者，稅率調整為百分之三點二；三戶至四戶者，為百分之三點